

1510838-54.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122998/2022 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES, 24781323 - 59º

D.P. JARDIM DOS IPES, 2122998 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510838-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510838-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2122998/2022 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES, 24781323 - 59º

D.P. JARDIM DOS IPES, 2122998 - 59º D.P. JARDIM DOS IPES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS BARRETO

VISTOS.

RAFAEL JOSE DOS SANTOS BARRETO, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de maio de 2022, por volta das 12 horas e 53 minutos, na Rua Salvador Fernandes Cardia 535, Jardim Helena, nessa cidade e comarca da Capital, foi surpreendido guardando e tendo em depósito, para fins de tráfico, 31g (trinta e um gramas) de Benzoilmetilecgonina, mais conhecida como "cocaína", em 20 (vinte) "pinos" e 9 (nove) "papelotes", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 18 de maio de 2022 (fls. 88/89), o réu foi citado (fls. 101), e apresentou defesa preliminar (fls. 107/108).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado (fls. 131/133).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 136/142). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, alegando insuficiência de provas. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 147/155).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de RAFAEL JOSE DOS SANTOS BARRETO, porque praticou o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 29, fotografia de fls. 31, auto de constatação de fls. 41/44 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 123/125, no qual os peritos concluíram tratar-se de cocaína a substância apreendida com o réu.

Interrogado, o réu Rafael José dos Santos Barreto negou a prática do crime. Disse que sua mãe mora próximo do local dos fatos e sempre passava ali para visitá-la, pois ela estava acamada. Morava no Jardim Paulista, com sua esposa e sua filha. Na data dos fatos, quando estava passando pela rua, falou para sua esposa ir na frente e foi até um bar comprar um maço de cigarro, bem como uma dose de pinga. Depois parou para comprar drogas, pois é usuário de "maconha" e de cocaína. Nesse momento foi abordado pelos policiais e o traficante correu. Os policiais procuraram pelo local e encontraram as drogas, acusando-o do tráfico. Foi agredido por eles, inclusive com coronhadas, chutes e madeiradas, mas continuou negando a prática do crime. Sua esposa e sua filha chegaram a ver o momento em que foi agredido e colocado na viatura. Na Delegacia também foi agredido e depois foi levado ao IML, sendo que os policiais lhe ameaçaram para que não dissesse aos peritos que havia sido agredido. Trabalhava eventualmente em feiras livres e também vendia chocolates, de forma autônoma.

Por sua vez, o policial civil Darcio Augusto Silva Sauchen atestou que já haviam visto o réu Rafael traficando, cerca de duas semanas antes, mas ele conseguiu se evadir da abordagem. Já na data dos fatos viram novamente o réu, de modo que se separaram. Seu parceiro aproximou-se do réu a pé, enquanto deu a volta com a viatura, pela outra rua. Quando avistou novamente o réu, ele estava em luta corporal com seu parceiro. Assim, foi ao auxílio dele e conseguiram imobilizá-lo. Ele aparentava estar drogado e sob efeito de álcool. Encontraram as drogas escondidas atrás de um compensado de madeira, numa casa que aparentava estar abandonada. Explicou que o réu foi avistado na calçada, em frente a esse local, que já era conhecido como ponto de venda de drogas. Na data da prisão não chegou a ver o réu vendendo as drogas, pois foi seu parceiro quem se aproximou dele, enquanto dava a volta com a viatura. Acrescentou que com o réu também foi encontrado dinheiro.

Também o policial civil Thiago Gonçalves de Oliveira atestou no mesmo sentido, confirmando que já tinham avistado o réu Rafael anteriormente, traficando, mas naquela primeira data ele foi abordado, mas a droga não foi encontrada. Já na segunda oportunidade desembarcou da viatura e foi andando pela calçada, enquanto seu parceiro dava a volta no quarteirão com a viatura. Viu um usuário comprando droga do réu e deu voz de prisão a ambos. Porém, eles tentaram fugir, de modo que

segurou o acusado, com quem entrou em luta corporal. Assim, seu parceiro chegou e ajudou a contê-lo. O réu estava bastante alterado e aparentava estar sob efeito de drogas. Na revista pessoal encontraram com o réu setenta e oito reais, em notas trocadas. Já as drogas foram encontradas escondidas debaixo de um cano, numa casa em construção, que não tinha portão, logo em frente ao local onde o réu estava.

Em que pese o depoimento firme e coerente dos policiais que realizaram a abordagem, no sentido de que substâncias entorpecentes foram localizadas escondidas em casa em construção, próxima do réu, chama a atenção o fato de que ambas as testemunhas atestaram que o réu estava bastante alterado, provavelmente em razão do uso de substância entorpecente. Também necessário observar que na revista pessoal, nenhuma droga foi encontrada em seu poder, apenas dinheiro.

Portanto, resta dúvida se era o réu quem realizava o comércio espúrio no local, ou aquele que conseguiu fugir, segundo testemunho do policial Thiago Gonçalves de Oliveira, que os avistou em conduta típica de tráfico.

Diante da dúvida, a absolvição se impõe.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO RAFAEL JOSE DOS SANTOS BARRETO, qualificado nos autos, da acusação de infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, cc artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oficie-se ao setor competente para que a droga apreendida seja encaminhada à destruição, se ainda não ocorreu.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de setembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA